



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

3719/25.0T8LSB.L1

Apelações em processo comum e especial (2013)

24500137

**Processo n.º 3719/25.0T8LSB.L1**

\*

Relatora: Juiz Desembargadora Elsa Melo

Adjuntos: Juiz Desembargador António Santos

Juiz Desembargador Nuno Gonçalves

\*

**Sumário:**

- I. É sobre o Requerente que incide o ónus probatório dos factos constitutivos da providência cautelar.
- II. Na reapreciação da matéria de facto cabe ao Recorrente indicar, de forma fundamentada, apoiada em meios de prova diversos ou dando-lhes outra interpretação, por que razão os meios de prova invocados pelo julgador como suporte da sua decisão, devem sucumbir em face dos elementos de prova indicados pelos recorrentes ou ser diversamente interpretados.

\*

Acordam os Juízes na 6ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

**I – Relatório:**

**Maria Teresa Castro Bangueses Ribeiro** requereu a presente providência cautelar comum de defesa da posse contra **Nuno Miguel Silva Duarte** pedindo que seja o Requerido condenado:

A) A desocupar o imóvel, com recurso à força policial;



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

B) Dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência,

e C) Na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em nove mil euros, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel.

\*

O Requerido deduziu oposição, após ter sido citado.

\*

Realizou-se a audiência final.

Foi proferido Despacho Final que julgou o procedimento cautelar totalmente improcedente, **não decretando as providências requeridas.**

A Requerente inconformada com a decisão **interpôs o presente recurso.**

\*

A Recorrente formulou as *seguintes conclusões do recurso*:

« A - O Tribunal A QUO, não fez uma errada interpretação da prova produzida, testemunhal e documental, simplesmente ignorou a prova produzida, nomeadamente a testemunhal ao considerar o seguinte:

“...Cremos que o depoimento de João Pedro Cerqueira Nunes, não foi totalmente isento, ficando claro que acima de tudo estava a defender a posição da Requerente, ficando pouco claro, a fronteira entre esta e o seu procurador.”

B - No que concerne aos pontos concretos que importa rebater na matéria de facto dada como não provada, importa analisar o ponto i) “...em meados de Junho de 2024, o procurador da Requerente, detetou que o 4º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária”

C- Em face da prova produzida, o ponto i) da matéria NÃO indiciada, deverá ser dada como provada e como tal indiciada, fica claro que aquando da tomada dos apartamentos



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

pela Requerente, em Abril Maio de 2024, foi detectado, que um dos apartamentos, o do 4º andar, estava ocupado, sem o consentimento da Requerente.

D - É por demais evidente, que o dito ponto iii) da matéria não indiciada, deverá ser considerado como INDICIADO, tanto mais que no ponto 14 dos factos indiciados, pelo TRIBUNAL A QUO, se admite como provado, que o imóvel se encontra sem contrato de fornecimento de energia ativo, mas sendo fornecido de energia, a partir de fonte não apurada.

E - Ainda no tocante à matéria de facto não INDICIADA, o ponto iv), o que diz respeito a queixas de vizinhos relativas a mais cheiros e a presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.

F - Relata o dito email, doc 3, proveniente da “casa dos animais da CM de Lisboa” que se deslocaram ao local, contataram o residente, que confirmou a presença do animal em causa, mas que desconhecia que o mesmo miava constantemente.

G - Ora, mais uma vez a prova indiciária produzida é clara e suficiente, para provar o relato dos factos, pelo que o ponto iv) deverá ser dado como INDICIADO.

H - No que diz respeito aos factos não indiciados, pontos vi) e vii) relacionados com o prejuízo causado, importa desde logo admitir que um valor concreto não foi apurado, alias os valores eram um mero indicativo, mas foi seguramente apurado um prejuízo, tanto mais que é era intenção da Requerente, ter os apartamentos, e o dos autos igualmente, em exploração comercial.

I - como consta dos factos indiciados ponto 3 e 4, até Maio de 2024, a Requerente entregou á exploração turística, vários andares do prédio, pelo que seria óbvio e legítimo, que quisesse obter do andar em causa, o quarto andar, igual rendimento!

J - a questão do prejuízo, pelo facto da dita ocupação, fica reforçado, com o ponto viii) da matéria de facto não indiciada, isto é, ao ter-se provado que o Requerido não paga “renda” desde Maio de 2024....é sensato deduzir que a Requerente está a suportar um “prejuízo negativo”, ao ter um terceiro, num imóvel que lhe está causar desgaste, com riscos sérios, com a questão da eletricidade, de incendio e um “prejuízo positivo” por se ver impedida de



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

tirar um proveito económico do imóvel...independentemente do seu valor concreto.

L - A motivação da Doute Sentença, falece igualmente de falta de pronuncia, no que se refere aos factos vertidos na oposição, factos 39 a 56 e os referidos do 96 ao 125.

Isto é, o requerido alega um crédito e com base nesse crédito, um direito de retenção sobre o dito imóvel, ora sobre estas questão, que são relevantes, o Tribunal A QUO, nada nos diz, no sentido de se poder pronunciar como matéria indicada ou não indicada.

M - Impõe-se, por conseguinte, acrescentar aos factos NÃO INDICIADOS, a inexistência de prova do crédito, alegadamente detido pelo Requerido contra a Requerente, proveniente de comissões, prestações de serviços de limpeza, manutenção e gestão.

N - O que seguramente leva a uma inexistência do alegado direito de retenção, como “desculpa”, pretexto para do mesmo pretender permanecer no imóvel da Requerente. O - De toda a prova produzida, importa revelar que se trata de uma prova INDICIÁRIA, pois estamos num âmbito de uma providencia cautelar, e salvo o devido respeito, houve prova produzida bastante, isto é, existiu um mais que provável juízo sério e seguro, do direito invocado, de verossimilhança, com o pedido invocado, tem uma forte aparência de verdadeiro, coerente e provável.

P - Ao contrário do que é alegado pelo TRIBUNAL A QUO a mera ocupação, a partir do momento em que não é consentida, provoca natural lesão patrimonial na Requerente, gerando, como é da experiência comum, um “periculum in mora”, a exploração comercial que não é feita hoje, não pode ser ressarcida, futuramente, quando o Requerido abandonar o imóvel.

Q - A difícil reparação é também no sentido de “cortar” desde já, as atitudes do Requerido, que vive, num imóvel sem água, com uma “puxada ilegal” de eletricidade, que põe em causa a salubridade do dito apartamento, (nos dias de hoje viver sem água, em pleno centro urbano, não é admissível), e como é natural, um risco agravado de incêndio, face à origem “não apurada” da energia.

R - Ao que se acrescenta, atendo aos factos INDICIADOS, pontos, 1 e 2, o fumus boni iuris, o outro requisito que, junto com o primeiro, é capaz de fundamentar o deferimento de uma



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

medida liminar.

S - Está manifestamente provada a presunção de existência do direito invocado pelo Requerente, a propriedade do imóvel e a falta de consentimento na sua ocupação.

T - Os fatos alegados e a tutela requerida aparentam robustez e validade suficientes para que a medida judicial seja adotada.

Nestes termos e nos melhores de DIREITO, deve o presente recurso ter provimento, revogando a douta Sentença, ao indeferir a providencia, nos seguintes moldes:

- a) Ser acrescentado à matéria não indiciada, os factos objeto de omissão de pronuncia;
- b) Ser decretada a providencia cautelar, com entrega imediata do imóvel;
- c) Dispensar a Requerente da propositura da ação principal,

nos exatos termos peticionados;

\*

O **Recorrido contra-alegou** invocando, em suma, que não foram alegados quaisquer factos nem produzida prova, ainda que indiciária, que possa sustentar o decretamento de uma providência cautelar, muito menos com inversão do contencioso e com a condenação no pagamento de uma indemnização liquidada à revelia de qualquer factuality atendível, apresentando as seguintes conclusões de recurso:

1. A Requerente desencadeou procedimento cautelar comum junto do tribunal recorrido, peticionando: “Nestes termos e nos melhores de direito, deve a presente providencia ser decretada, devendo o Réu ser condenado:

A) a desocupar o imóvel, com recurso à força policial, B) dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência, e C) Na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em NOVE MIL EUROS, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel.”



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

2. O Requerido apresentou Oposição e, produzidas as provas, o tribunal recorrido julgou totalmente improcedentes os pedidos da Requerente, não determinando as providências requeridas, numa decisão absolutamente acertada e que não merece qualquer censura.

3. Pugna a Requerente pela alteração da matéria de facto, pedindo que o FACTO NÃO INDICIADO I), seja colocado no elenco de factos indiciados. Este facto é o seguinte: Não resultou indiciado que, em meados de junho de 2024, o procurador da Requerente detetou que o 4.º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária.

4. O tribunal recorrido decidiu desta forma porque, segundo consta da sentença recorrida, da prova resultou que o Requerido ali reside desde 2021, de forma pública e pacífica, conhecendo inclusivamente e pessoalmente a Requerente que nunca se rebelou contra a presença daquele.

5. Ora, entre a alegação de que a Requerente tomou posse dos imóveis livres e devolutos no final do mês de maio de 2024 até à alegação segundo a qual o procurador da Requerente se deparou com a presença do Requerido duas semanas depois (artigo 8º do requerimento inicial), escrevendo-se no seu recurso o depoimento da testemunha João Pedro Cerqueira Nunes (minuto 02:03 a 4:84) – à qual o tribunal recorrido não conferiu credibilidade – há um lapso temporal que a Requerente não explica, não explicando nomeadamente, por não lhe ser conveniente, que é evidente que o Requerido não “apareceu” nem se introduziu magicamente na referida fracção nesse lapso temporal.

6. E não apareceu nem se introduziu lá nesse apartamento nessa altura porque, na verdade, já lá estava desde 2021!

7. É até curioso notar que no excerto transcrito no recurso da Recorrente do depoimento (minutos desde 04:57 até 06:02) da sua testemunha Filipe José Rodrigues Delgado, esta testemunha disse que – ACOMPANHADO DA OUTRA TESTEMUNHA JOÃO NUNES, procurador da Requerente e também do Mandatário desta – FOI, EM ABRIL OU MAIO AO APARTAMENTO – ainda antes da alegada entrega dos prédios – e verificou que o Requerido estava lá dentro.

8. É ainda mais curioso notar que a pergunta do Mandatário da Requerente é: “Quando é que o sr. Soube que afinal se mantinha lá o Nuno Duarte?”



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

9. Como é evidente, a fracção em causa nos autos sempre esteve ocupada pelo Requerido. E esteve com o conhecimento e não oposição da Requerente, como bem entendeu o Tribunal recorrido que resultava da prova produzida.

10. Não obstante, ainda que se concebesse por mera cautela de patrocínio, sem conceder, que a Requerente não autorizou a permanência do Requerido no imóvel, ainda assim o recurso daquela sempre deverá ser julgado não provido porque não se mostram reunidos quaisquer pressupostos de que depende o decretamento de providência cautelar, como abaixo densificamos.

11. Defende a Requerente que o FACTO NÃO INDICIADO III), segundo o qual não resulta indiciado que a actual ligação do imóvel à rede de electricidade crie risco de incêndio para todo o prédio, deve passar a constar do elenco de factos indiciados.

12. Sucede que a Requerente não juntou aos autos nem produziu qualquer prova que permitisse sustentar, mesmo indiciariamente como se impõe, estas alegações, num campo onde a matéria (por ser técnica e de interesse público) seria de muito fácil e rápida demonstração.

13. É que aquilo que decorre verdadeiramente das regras da experiência comum é que qualquer denúncia à E-Redes de fornecimentos ilegais de energia (“puxadas de electricidade”) é imediatamente averiguada pelo pessoal competente para respectiva avaliação e apuramento da origem da energia. Nada disto se verificou.

14. Mais! Aquilo que decorre verdadeiramente das regras da experiência comum é que qualquer lançamento de suspeita de risco de incêndio junto das várias entidades (seja bombeiros, polícia, a própria E-Redes, protecção civil, entre tantos outros) é tida como extremamente séria e de actuação imediata, sendo evidente que também nada disto ofereceu a Requerente.

15. Como é evidente, isto é manifestamente insuficiente seja para prova indiciária da obtenção fraudulenta de energia, seja para prova indiciária do risco de incêndio... A Requerente tinha à sua disposição outros meios (já referidos, desde logo, accionar os bombeiros ou a polícia em face do putativo risco de incêndio), o que não fez – sibi imputet.

16. Como tal, em face da natureza técnica das questões, a Requerente não logrou demonstrar, ainda que aparentemente, quer a obtenção ilegal de energia quer, sobretudo e sendo



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

este o mais importante para efeitos de providência cautelar – o que abaixo se densificará, o risco de incêndio para o prédio.

17. Quanto ao FACTO NÃO INDICIADO IV), que a Requerente pretende que seja considerado indiciado, dir-se-á que não foi produzida qualquer prova para tal.

18. O e-mail junto como Doc. 3 ao requerimento inicial não tem qualquer virtualidade senão confirmar que reside um animal no imóvel, questão absolutamente despida de relevância para efeitos do presente procedimento cautelar, sendo até curioso notar que a Casa dos Animais de Lisboa recomenda à testemunha, procurador da Requerente, que “Caso o ruído continue, sugerimos que solicitem a intervenção das autoridades, dado que têm competência nessa matéria” – diligência que a Requerente nunca fez.

19. Além disso, quanto às questões de “mau-cheiro” do animal, ABSOLUTAMENTE NENHUM elemento de prova foi produzido, tanto que a Requerente nada referencia no seu recurso a esse respeito.

20. Já relativamente aos FACTOS NÃO INDICIADOS VI) E VII), que a Requerente pretende dar por indiciados, parece-nos, com todo o respeito que é devido, que a Requerente entenderá que a “prova indiciária” se basta com alegações, sem necessidade de elementos concretos (documentos, testemunhas...) que as sustentem.

21. É que a Requerente afirma que os demais andares do prédio estão arrendados, com contratos de arrendamento... porém, não junta, podendo, quaisquer contratos ou recibos de renda.

22. A sua testemunha João Pedro Cerqueira Nunes – à qual o tribunal recorrido não reconheceu credibilidade, por não ser clara a fronteira entre esta e a própria parte (Requerente) – limitou-se a referir no excerto do depoimento do recurso da Requerente a existência desses arrendamentos, sendo que no excerto da audiência de julgamento que a Requerente exarou no seu recurso nem sequer são mencionados quaisquer valores de rendas!

23. E, depois, tem a Requerente o deslante de, num requerimento inicial de providência cautelar (pasmese!) “liquidar” uma avultadíssima indemnização – como se não existissem regras no processo civil – à razão de €1.500,00 mensais (de onde vem este valor?)!





**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

24. Como é evidente e notório, o recurso da Recorrente, quanto a estes factos não indiciados, não comporta qualquer susceptibilidade de ver alterada a decisão sobre a matéria de facto, não especificando elementos concretos (pois que estes não existem nos autos – sibi imputet) que imponham decisão diversa.

25. Alega ainda a Requerente que o tribunal recorrido incorre em omissão de pronúncia quanto aos factos 39 a 56 e 96 a 125 da Oposição, sem qualquer razão.

26. Olvida a Requerente que o seu impulso processual é de providência cautelar, e não acção de processo comum. Na providência cautelar, e sem necessidade de grandes desenvolvimentos, o julgador deve conhecer e apreciar as questões à luz daqueles que são os requisitos para o efeito do decretamento.

27. O julgador não tem obrigação de se pronunciar sobre toda a matéria alegada na Oposição, se tal não for relevante – como não é – para, no caso concreto, decidir se decreta ou não uma providência cautelar.

28. Aliás, a matéria alegada pelo Requerido na sua Oposição revela que a questão sub judice é muito mais complexa do que a Requerente pretende fazer perpassar, abalando de forma inatacável a falta de fundamento para o presente procedimento cautelar.

29. Chegados aqui, outra conclusão não se retira senão a de que, como diz a Autora no artigo 13º do seu requerimento inicial, esta entende que o seu direito de propriedade sobre o prédio está a ser violado pelo Requerido (o que este, adianta-se já, não concebe, nem se conforma)... porém, para defesa deste seu entendimento a Autora decidiu optar, sem qualquer fundamento factual e jurídico, pelos meios cautelares, ao invés dos meios comuns, pretendendo que o despacho que decrete, ou não, uma providência cautelar seja na verdade uma sentença que se pronuncie sobre TODAS as questões alegadas pelas partes e decida definitivamente o litígio!

30. Ora, por tudo quanto acima se expôs, sendo certo que bastaria somente atender ao alegado no requerimento inicial da Requerente, é evidente que não se verifica nenhum dos pressupostos de que depende o decretamento de uma providência cautelar, nada havendo a alterar em termos de factos e também em termos de direito:



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

31. Desde logo, não são invocados, nem resultaram da prova produzida, quaisquer danos, lesões ou prejuízos graves e de difícil reparação. A ter-se por certa a tese da Requerente – o que por mera cautela de patrocínio se concebe, sem conceder, segundo a qual o Requerido ocupa ilegítimamente o seu imóvel – nada foi apurado que revele iminência de graves danos ou prejuízos cuja reparação, por ser fundadamente difícil, reclame, no imediato, uma medida cautelar.

32. A Requerente alude a um putativo risco de incêndio, sem ter conseguido demonstrar minimamente, por prova indiciária, esta possibilidade, prova que, salvo melhor opinião, dada a natureza da matéria em causa, seria relativamente fácil de produzir. Alude ainda a maus-cheiros e ao ruído de um gato, aspectos que não só não logrou demonstrar, como também não revestem relevância bastante que justifique o decretamento da providência requerida.

33. Por fim, o aludido prejuízo patrimonial, por alegada perda de rendas, não só não foi demonstrado, como desta alegação apenas se retira que a Requerente não estará a auferir um ganho patrimonial que, sem quaisquer elementos, quantifica em 1.500,00€ mensais – quantia que, diga-se – em tese e concebendo-se, sem conceder, a tese da Requerente – será passível de reparação, em sede de ação principal, por parte do Requerido.

34. Veja-se ainda que, seguindo a tese da Requerente, esta terá “descoberto” que o Requerido vivia no seu imóvel em meados de Junho de 2024 (artigo 8º do seu requerimento inicial). O requerimento inicial do procedimento cautelar foi apresentado pela Requerente em 06-02-2025.

35. Como é evidente, e não precisa de sobejo desenvolvimento, é evidente que qualquer lesão que a Requerente entende ter sofrido já há muito que estava consumada, sem que esta tivesse alegado justo receio de outras lesões futuras... Não há qualquer periculum in mora, não alegando a Requerente quaisquer factos próximos ou contemporâneos da instauração do presente procedimento cautelar e que sejam susceptíveis de traduzir um acréscimo ou agravamento dos danos ou prejuízos sofridos em consequência da conduta do Requerido.

36. Como refere o tribunal recorrido na sentença recorrida, o meio próprio para a Requerente defender aquilo que alega será uma acção de processo comum, instância onde as partes – inclusivamente o Requerido cuja Oposição revela bem que a questão sob apreciação



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

não tem a simplicidade que a Requerente pretende fazer perpassar – terão a amplitude, desde logo probatória e de discussão, necessária para a justa composição do litígio.

\*

O processo foi remetido a este Tribunal da Relação, onde o recurso foi admitido nos termos em que o fora na 1ª instância.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

\*

**II- *Quaestio Iudicio*:**

O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões das alegações da apelante, tal como decorre das disposições legais dos art.ºs 635º n.º4 e 639º do CPC, não podendo o tribunal conhecer de quaisquer outras questões, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o seu conhecimento oficioso (art.º 608º n.º2 do CPC).

A questão a resolver é a que consta das conclusões da apelação, acima reproduzidas e que se resume a apreciar:

I – Da reapreciação da matéria de facto;

II- Do erro de julgamento na interpretação dos factos provados e na aplicação do direito aos mesmos;

III- Da verificação dos requisitos de procedência do procedimento cautelar.

\*

**III - Fundamentação**

**De facto:**



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Foi a seguinte a decisão da primeira instância sobre a matéria de facto declarando como indiciariamente provados os seguintes factos:

**«3. Fundamentação**

**3.1. Factos indiciados**

Mostram-se indiciariamente apurados, com interesse para a causa, os seguintes factos:

- 1) Está inscrita a favor da Requerente a aquisição do prédio urbano sito na Rua da Palmeira n.º 27 a 31, Lisboa, inscrito na matriz sob o artigo 229 e descrito na Conservatória sob o n.º 497/20060123, com registo a seu favor desde 23-01-2006.
- 2) O prédio é composto por 4 andares e águas-furtadas, sendo um desses andares o 4.º andar, objeto da presente providência.
- 3) A Requerente entregou a exploração turística dos vários andares do prédio à sociedade “Lisbon Experience – Administração de Imóveis, Lda.”.
- 4) Em 5 de abril de 2024, foi celebrada revogação amigável dos contratos de exploração turística, tendo ficado acordado a entrega dos andares.
- 5) A empresa exploradora entregou os andares devolutos, incluindo as respetivas chaves, no final de maio de 2024.
- 6) Após a entrega, foram cancelados os contratos de água e eletricidade.
- 7) O Requerido tem residência permanente no 4.º andar do prédio dos autos, desde 2021.
- 8) O Requerido teve relação profissional com a Lisbon Experience, prestando serviços de gestão dos apartamentos.
- 9) O Requerido geriu e manteve os apartamentos da Requerente, através da Lisbon Experience e/ou diretamente.
- 10) A Lisbon Experience sabia que o Requerido residia no 4.º andar e consentiu na sua permanência.
- 11) O Requerido tem um gato no apartamento.



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

12) O imóvel encontra-se sem água.

13) O imóvel encontra-se sem contrato de fornecimento de energia ativo, mas sendo fornecido de energia a partir de fonte não apurada.

14) Em data não apurada, o Requerido declarou que não sairia do imóvel.

15) O Requerido condicionou a saída do imóvel ao pagamento de valores que diz serem devidos, afirmando que não sairia enquanto não fosse pago.

\*

\* \*

**3.2. Factos não indiciados**

Discutida a causa, não resultaram indiciados outros factos para além dos acima expostos.

Nomeadamente:

i) Não resultou indiciado que, em meados de junho de 2024, o procurador da Requerente detetou que o 4.º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária.

ii) Não resultou indiciado que o Requerido reagiu de forma hostil, utilizando linguagem ameaçadora e comportamento físico intimidatório perante a Requerente, o procurador desta e o gerente da empresa exploradora.

iii) Não resultou indiciado que a atual ligação de à eletricidade ao andar em causa nestes autos crie risco de incêndio para todo o prédio.

iv) Não resultou indiciado que existem queixas de moradores/vizinhos relativas a mau cheiro e à presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.

v) Não resultou indiciado que o Requerido não tem emprego nem rendimentos conhecidos.

vi) Não resultou indiciado que a Requerente pretendia arrendar o 4.º andar a terceiros, pelo mínimo de € 1500,00.

vii) Não resultou indicado que os demais andares estão arrendados por valores entre € 1.500 e € 2.000 mensais.



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

viii) Não resultou indicado que o Requerido pagou renda durante um período, tendo deixado de pagar renda a partir, pelo menos, de junho de 2024.

\*

\* \*

### **3.3. Motivação**

A convicção do Tribunal quanto à matéria indiciariamente apurada baseou-se na análise crítica e ponderada, à luz dos princípios que regem a matéria, dos meios de prova a seguir indicados.

- Desde logo, considerou-se o teor dos seguintes documentos:

- Certidão permanente junta com o requerimento inicial;
- Caderneta predial junta com o requerimento inicial;
- E-mail junto com o requerimento inicial;
- Fotos juntas com a oposição;
- Acordo junto com a oposição;
- E-mail com a oposição;
- E-mail junto com o requerimento datado de 30.09.2025.
- Considerou-se o depoimento das seguintes testemunhas:
  - João Pedro Cerqueira Nunes, contabilista, procurador e gestor da Requerente, desde 2000;
  - Felipe José Rodrigues Delgado, gerente da sociedade Lisbon Experience, Administração de Imóveis, Limitada;
  - Nathaniel Alexander Hadlock, inquilino da Requerente, morador no 4.º andar do prédio sito na Rua da Palmeira.
- Por fim, atendeu-se às declarações de parte do Requerido Nuno Miguel Silva Duarte.

\*\*\*

Em síntese, cremos que o depoimento de João Pedro Cerqueira Nunes, não foi totalmente isento, ficando claro que acima de tudo está a defender a posição da Requerente, ficando pouco clara a fronteira entre esta e o seu procurador.

O depoimento de Felipe José Rodrigues Delgado foi contido e pouco esclarecedor. Percebeu-se que as relações passadas com o Requerido foram conturbadas, mas os seus contornos não ficaram claros.



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Por fim a testemunha Nathaniel Alexander Hadlock nada esclareceu sobre os factos aqui em causa.

No que concerne às declarações do Requerido, importa salientar que o seu discurso não foi claro nem direto, por vezes revelando alguma confusão, pelo que foi pouco esclarecedor.

\*\*\*

Concretizando:

- Os factos descritos em 1) e 2) decorrem da certidão permanente e da caderneta juntas com o requerimento inicial.

A oposição apenas suscita a necessidade de atualização da certidão, não pondo em causa a titularidade em si.

- Os factos 3) a 6) foram relatados pelas testemunhas João Pedro Cerqueira Nunes e Felipe José Rodrigues Delgado, que tiveram intervenção nos factos aqui em causa.

As testemunhas, por serem o procurador da Requerente e o gerente da sociedade Lisbon Experience, explicaram as vicissitudes do contrato celebrado e que terminou por mútuo acordo.

Apesar de não ter sido junto qualquer documento que evidencie o contrato ou até a sua revogação, cremos que os depoimentos testemunhais são suficientes para indiciar os factos referidos.

Os factos 7) a 10) decorrem do depoimento da testemunha Felipe José Rodrigues Delgado, que claramente aceitou os factos aqui em causa, confirmando-os na integra.

O Requerido nas declarações que prestou confirmou estes factos.

Os factos 11) a 13) foram assumidos pelo Requerido nas declarações que prestou.

Os factos 14) e 15) foram relatados pela testemunha João Pedro Cerqueira Nunes e o Requerido assumiu os mesmos.

\*\*\*

Relativamente aos factos não indiciados, em síntese, importa consignar que os mesmos resultaram da ausência de prova séria e credível.

No que concerne ao constante de i), importa reter que o Requerido reside no 4.º andar há vários anos, de forma pública, prestando serviços no prédio.

Não é crível que, à data do termo do contrato com a Lisbon Experience, a presença do Requerido fosse desconhecida e que fosse uma surpresa a sua descoberta no local.



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Relativamente ao consentimento ou não da Requerente à presença do Requerido no 4.º andar, o Requerido afirmou que a mesma sabia, uma vez que até prestava serviços para a mesma.

No que concerne ao constante de ii), não foi feita prova decisiva sobre o facto, sendo certo que o Requerido negou veementemente tê-lo feito.

O constante de iii) decorre da ausência de prova: nada nos autos, nomeadamente, um qualquer documento emitido por uma entidade pública demonstra o alegado perigo de incêndio. Aliás, desconhece-se em absoluto como se traduz tal perigo. Saliente-se que o Requerido negou ter feito qualquer “puxada ilegal” e que tal terá sido feito pela própria EDP.

O constante de iii) decorre da ausência de prova: o e-mail junto com o requerimento inicial não foi comprovado por nenhuma testemunha, de forma credível.

O constante de iv) a viii) decorre da ausência de prova:

- Não foi referida qualquer tentativa de arrendamento do andar em questão que não se tenha concretizado pela presença do Requerido;
- Nada se apurou sobre a vida do Requerido, nomeadamente se trabalha ou não;
- Não foi junto qualquer contrato celebrado pela Requerente que evidencie os arrendamentos que alega existir, bem como valores ou qualquer outro elemento relevante;
- Nada nos autos confirma os alegados pagamento de renda por parte do Requerido.»

\*

A decisão recorrida, declarou improcedente o procedimento cautelar, por entender, em suma, que quando está em causa uma ocupação antiga, consentida e estável, a providência cautelar não pode ser usada como meio de despejo.

O meio próprio seria ação de despejo, reivindicação ou apreciação do direito de retenção, e não providência possessória. Assim, não foi decretada a providência e foi considerada prejudicada a apreciação do pedido de dispensa de propositura da ação principal.

\*

**- Da Reapreciação da Matéria de Facto.**

O actual Código de Processo Civil introduziu um duplo grau de jurisdição quanto à matéria de facto, sujeitando a sua admissão aos requisitos previstos pelo art.º 640º do Código de Processo Civil.





**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Efectivamente, embora tal reapreciação tenha alcançado contornos mais abrangentes, não pretendeu o Legislador que se procedesse, no Tribunal Superior, a um novo Julgamento, com a repetição da prova já produzida, para o que previu, nos termos da disposição citada:

“Ónus a cargo do recorrente que impugne a decisão relativa à matéria de facto

1 - Quando seja impugnada a decisão sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:

a) Os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;

b) Os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida;

c) A decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas.

2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, observa-se o seguinte:

a) Quando os meios probatórios invocados como fundamento do erro na apreciação das provas tenham sido gravados, incumbe ao recorrente, sob pena de imediata rejeição do recurso na respetiva parte, indicar com exatidão as passagens da gravação em que se funda o seu recurso, sem prejuízo de poder proceder à transcrição dos excertos que considere relevantes;

b) Independentemente dos poderes de investigação oficiosa do tribunal, incumbe ao recorrido designar os meios de prova que infirmem as conclusões do recorrente e, se os depoimentos tiverem sido gravados, indicar com exatidão as passagens da gravação em que se funda e proceder, querendo, à transcrição dos excertos que considere importantes.

3 - O disposto nos n.ºs 1 e 2 é aplicável ao caso de o recorrido pretender alargar o âmbito do recurso, nos termos do n.º 2 do artigo 636.º.”

Na reapreciação da matéria de facto há que levar em consideração ainda o que dispõe o art.º 662º do Código de Processo Civil, tendo a Relação autonomia decisória “*competindo-lhe formar e formular a sua própria convicção, mediante a reapreciação dos meios de prova indicados pelas partes ou daqueles que se mostrem acessíveis e com a observância do princípio do dispositivo no que concerne à identificação dos pontos de discórdia*” (conf. Abrantes Geraldês, Recursos no Novo Código de Processo Civil, 5ª Ed., pg. 287).



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Como sintetiza, ainda, este Autor, ob. cit., pg. 165 e 166, o Recorrente deve:

- Indicar sempre os concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados, com a enunciação na motivação do recurso e síntese nas conclusões;
- Especificar, na motivação, os meios de prova constantes do processo ou que nele tenham sido registados que, no seu entender, determinam uma decisão diversa quanto a cada um dos factos;
- Relativamente a pontos de facto cuja impugnação se funde, no todo ou em parte, em provas gravadas, para além da especificação obrigatória dos meios de prova em que o recorrente se baseia, cumpre-lhe indicar com exatidão, na motivação, as passagens da gravação relevantes e proceder, se assim o entender, à transcrição dos excertos que considera oportunos;
- O recorrente pode sugerir à Relação a renovação da produção de certos meios de prova, nos termos do artigo 662º, n.º 2, a), ou mesmo a produção de novos meios de prova nas situações referidas na alínea b);
- O recorrente deixará expressa, na motivação, a decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas, tendo em conta a apreciação crítica dos meios de prova produzidos, exigência que vem na linha do reforço do ónus de alegação, por forma a obviar à interposição de recursos de pendor genérico ou inconsequente.

Concomitantemente, o recurso deve ser rejeitado, total ou parcialmente, sempre que se verifique alguma das seguintes situações:

- Falta de conclusões sobre a impugnação da decisão da matéria de facto, conf. art.º 635º, n.º 4 e 641º, n.º 2, b);
- Falta de especificação, nas conclusões, dos concretos pontos de facto que o recorrente considera incorrectamente julgados – art.º 640º, n.º 1, a);
- Falta de especificação, na motivação, dos concretos meios probatórios constantes do processo ou nele registados;
- Falta de indicação exacta, na motivação, das passagens da gravação em que o recorrente se funda;
- Falta de posição expressa, na motivação, sobre o resultado pretendido relativamente a cada segmento da impugnação.



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Finalmente, a inobservância destes requisitos leva à rejeição (total ou parcial) do recurso para reapreciação de matéria de facto sem possibilidade de aperfeiçoamento (como defendido por Abrantes Geraldès, ob. cit., pg. 167).

*In casu*, foram observados, minimamente, pela Recorrente nas alegações de recurso os requisitos *supra* elencados.

A Recorrente impugna parte da decisão da matéria de facto por considerar terem sido dados como não provados factos que deviam ter sido julgados como indiciariamente provados, atento o grau de prova sumária exigida em instância cautelar.

A Recorrente considera incorretamente julgado como não provados os seguintes factos:

- 1- o ponto i) de onde consta “...em meados de Junho de 2024, o procurador da Requerente, detetou que o 4º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária”

Alegando que em face da prova produzida, o ponto i) da matéria não indiciada, deverá ser dada como provada e como tal indiciada, pois resultou claro que aquando da tomada dos apartamentos pela Requerente, em Abril/Maio de 2024, foi detectado, que um dos apartamentos, o do 4º andar, estava ocupado, sem o consentimento da Requerente.

Sucede que das declarações de parte prestadas pelo Requerido e do depoimento da testemunha Felipe José Rodrigues Delgado, resulta que o mesmo residia naquele local desde 2021 tal como foi dado como provado em 7), 8) e 9) de onde consta que «o Requerido tem residência permanente no 4.º andar do prédio dos autos, desde 2021»; e que «O Requerido teve relação profissional com a Lisbon Experience, prestando serviços de gestão dos apartamentos.», e «O Requerido geriu e manteve os apartamentos da Requerente, através da Lisbon Experience e/ou diretamente», não tendo tal factualidade sido colocada em causa em sede de reapreciação de matéria de facto em sede do presente recurso, pelo que não resultou indiciado que foi em 2024 que a Requerente detetou a presença do Requerido no imóvel.

**Pelo que, mantem-se como facto não provado o ponto i).**

- 2) o ponto iii) da matéria não indiciada, de onde consta, «Não resultou indiciado que a atual ligação de à eletricidade ao andar em causa nestes autos crie risco de incêndio para todo o prédio.» entende a Recorrente que deve ser considerado como indiciado, em virtude de no ponto 14 dos factos indiciados se admitir como provado, que o imóvel se encontra sem contrato de



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

fornecimento de energia ativo, mas sendo fornecido de energia, a partir de fonte não apurada. Ora, não foi feita prova pela Requerente , nomeadamente pela junção de qualquer documentação da empresa fornecedora de eletricidade ou prova testemunhal do invocado risco de incêndio, **pelo que se mantém o ponto iii) como facto não indiciado.**

3) o ponto iv), de onde consta «Não resultou indiciado que existem queixas de moradores/vizinhos relativas a mau cheiro e à presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.» invoca a Recorrente que deve ser dado como provado com base no doc. 3, que consiste em email proveniente da “casa dos animais da CM de Lisboa” que se deslocaram ao local, contataram o residente, que confirmou a presença do animal em causa, mas que desconhecia que o mesmo miava constantemente. Sucede que efectivamente da prova produzida não resultou indiciada a existência de queixas mas tão só que foi enviado a uma Divisão da Câmara Municipal de Lisboa, um email por quem se intitulou procurador do prédio referindo que havia inquilinos que se tinham queixado e nessa sequência, a câmara fez deslocar uma equipa ao prédio, provando-se , pois a deslocação da equipa da Camara mas não a existência de queixas por parte de outros inquilinos.

Pelo que **deverá o ponto IV ser mantido como não provado com a seguinte redação**

«Não resultou indiciado que existem queixas de moradores/vizinhos relativas a mau cheiro e à presença prolongada de um animal no interior do imóvel,»

E ser aditada à factualidade indiciariamente provada que

**16- «Em 04.12.2024 foi enviado email para Casa dos Animais- CML por PNunes de onde consta “Exmos Srs. Tal como explicado telefonicamente; Sou procurador do prédio sito na Rua da Palmeia n.º 31 – 1200-311, Lisboa. Os inquilinos do 5.º Dt avisaram que a semanas está um cheiro nauseabundo e um agto a miar toda a noite e os senhores não conseguem dormir cheiro e barulho do dato no 4ª andar do mesmo prédio que já tocaram campinha e ninguém atendeu, agradecia resolução do problema.” »**

**17- «Pela Câmara Municipal de Lisboa – Divisão do ambiente foi em resposta remetido email de onde consta que “Na sequência do email infra a equipa da CAL deslocou-se ao local e o residente foi contactado. Não nos abriu a porta, mas confirmou ter um felídeo e**



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

**que desconhecia que o animal miava incomodativamente. Caso o ruído continue, sugerimos que solicitem a intervenção das autoridades, dado que têm competência nessa matéria.”;**

3) – os pontos vi) e vii) de onde consta «Não resultou indiciado que a Requerente pretendia arrendar o 4.º andar a terceiros, pelo mínimo de € 1500,00.» e «Não resultou indicado que os demais andares estão arrendados por valores entre € 1.500 e € 2.000 mensais.» invoca a Recorrente que deverão passar a constar como indiciados porquanto relacionados com o prejuízo causado, admitindo que um valor concreto não foi apurado, mas foi seguramente apurado um prejuízo, tanto mais que era intenção da Requerente, ter os apartamentos, e o dos autos igualmente, em exploração comercial. Mais invocando que como consta dos factos indiciados ponto 3 e 4, até Maio de 2024, a Requerente entregou à exploração turística, vários andares do prédio, pelo que seria óbvio e legítimo, que quisesse obter do andar em causa, o quarto andar, igual rendimento.

Sucede que, como resulta da sentença recorrida «- Não foi referida qualquer tentativa de arrendamento do andar em questão que não se tenha concretizado pela presença do Requerido; (...) «- Não foi junto qualquer contrato celebrado pela Requerente que evidencie os arrendamentos que alega existir, bem como valores ou qualquer outro elemento relevante;» não tendo a Recorrente nesta sede invocado qualquer meio de prova produzido que venha infirmar o teor da sentença, não podendo pretender que se julgue como provado, ainda que indiciariamente, o desejo de a Recorrente arrendar aquele imóvel sem que sobre tal se tenha feito prova concreta, não se trata de sensatez ou prova que se infira de outra factualidade provada nos autos, seria sim necessário que a requente tivesse produzido prova concretamente sobre tal factualidade, o que não sucedeu. Assim **mantêm-se como factos não indiciados os pontos vi) e vii).**

\*

Por fim, invoca a recorrente que a motivação da sentença recorrida, falece igualmente por falta de pronúncia, no que se refere aos factos vertidos na oposição, factos 39 a 56 e os referidos do 96 ao 125, em virtude de o requerido alegar um crédito e com base nesse crédito,



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

um direito de retenção sobre o dito imóvel, sem que sobre esta questão relevante o Tribunal a quo se tenha pronunciado como matéria indiciada ou não indiciada.

Ora, tal invocação improcede na medida em que estamos perante um procedimento cautelar incumbindo à Requerente a alegação e prova dos requisitos que permitam a decretação da providência, e perante a oposição apresentada o Tribunal não teria que se pronunciar exaustivamente quanto a matéria não relevante para a apreciação da causa, sendo que ademais resulta do facto 15) da factualidade provada (e não colocada em causa em sede de reapreciação da matéria de facto) que « O Requerido condicionou a saída do imóvel ao pagamento de valores que diz serem devidos, afirmando que não sairia enquanto não fosse pago.», pelo que inexiste qualquer omissão quanto ao invocado pelo Requerido como fundamento para não sair do imóvel.

Fixada, assim, a matéria de facto indiciariamente provada e não provada, importa apreciar se se mostram verificados os pressupostos de procedência do procedimento cautelar, conforme pretendido pela Recorrente.

\*

\*      \*

**Do Direito:**

Nos primórdios da nossa legislação processual civil os procedimentos cautelares vinham inseridos na categoria geral de acções, integradas na espécie de acções conservatórias, cujo fim era o de "acautelar um prejuízo que se receia", englobando, para além dos procedimentos cautelares, outro mecanismos processuais com efeitos preventivos ou conservatórios.

Após a reforma de 1961, foi abolida tal espécie de acções e, enquanto que alguns meios conservatórios ou preventivos se mantiveram no núcleo das acções, os procedimentos cautelares passaram a constituir instrumentos jurídicos, de natureza incidental, destinados a acautelar o efeito útil das acções ou execuções de que dependem.

As providências cautelares têm subjacente o princípio do nosso sistema processual civil segundo o qual a demora de um processo não deve prejudicar a parte que tem razão ou na consideração de que o processo deve dar ao autor, quando vencedor, a tutela que ele receberia



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

se não ocorresse o litígio.

A compatibilização de interesses antagónicos exige que, em determinados casos em que se verifique o periculum in mora, possam ser requeridas e decretadas medidas provisórias com o objectivo de acautelar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Os procedimentos cautelares constituem, portanto, mecanismos jurisdicionalizados céleres que visam permitir assegurar os resultados práticos da acção, evitar prejuízos graves ou antecipar a realização do direito, de tal forma que se obtenha a conciliação, entre o interesse da celeridade e o da segurança jurídica. (Ac. TRL 02.02.2010 in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt) ).

Na situação colocada à apreciação do Tribunal de recurso, estamos perante um procedimento cautelar comum em que é peticionada a condenação do Requerido a desocupar o imóvel, com recurso à força policial, dispensando-se a Requerente da apresentação da acção principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência, e na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em nove mil euros, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel, invocando que o Requerido ocupa o imóvel contra a vontade da Requerente tendo a Requerente tido conhecimento de tal ocupação em Abril/Maio de 2024 e recusando-se o Requerido a sair do imóvel, assumindo atitude violenta e colocando o imóvel em risco de incêndio.

De acordo com o art.º 362º do Código de Processo Civil para que o Tribunal julgue procedente uma providência cautelar comum é necessário que, cumulativamente, se encontrem preenchidos os seguintes requisitos:

- a) probabilidade séria da existência do direito invocado;
- b) fundado receio de que outrem, antes da acção proposta ou na pendência desta, cause lesão grave e dificilmente reparável a tal direito;
- c) adequação da providência à situação de lesão iminente;
- d) não existência de providência cautelar específica que acautele aquele direito.

Nestes termos, importa apurar se *in casu* os requisitos se encontram preenchidos.



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

No que tange à **prova da situação jurídica** que se pretende acautelar ou tutelar provisoriamente (direito alegadamente ameaçado), basta-se a lei com a *summaria cognitio*, não sendo necessária a prova *stricto sensu*, uma vez que esta se assume como incompatível com o princípio da celeridade subjacente à providência cautelar.

Assim, é suficiente a constatação da mera probabilidade ou verosimilhança, isto é, a aparência do direito – o chamado *fumus bonus iuris*.

Ao tribunal cabe fazer um juízo de mera probabilidade ou verosimilhança da existência do direito, isto é, averiguar se existem elementos para se conjecturar que a decisão definitiva venha a ser favorável ao requerente. No entanto, a lei não exige que se faça uma apreciação exaustiva, profunda e completa, bastando um juízo de probabilidade. O procedimento cautelar visa a protecção do direito e não a sua definição, que deve ser alcançada em sede de acção principal. Assim, e por aplicação do princípio geral contido no nº 1 do artigo 342º do Código Civil, o requerente tem o ónus de alegar e provar os factos que permitam tal juízo afirmativo de probabilidade ou verosimilhança do direito ou interesse legalmente protegido, sendo certo que o mesmo deve, ainda, ser actual, no sentido em que deve existir na esfera jurídica do requerente, mesmo que ainda não vencido ou executável, porquanto não basta a mera expectativa jurídica de aquisição de um direito para fundar a concessão de uma providência cautelar.

Desde logo se diga que o direito que a Requerente pretende assegurar é efectivamente, conforme pela mesma indicado, a posse sobre imóvel que alega estar a ser ocupado contra a sua vontade e sem que o requerido esteja legitimado por qualquer forma a ocupar o referido imóvel.

Ora, de acordo com os factos indiciariamente provados, *supra* enunciados, a requerente alegou mas não logrou provar, ainda que indiciariamente, que o imóvel de que é proprietária e onde o Requerido reside desde 2021, tenha sido pelo mesmo ocupado sem conhecimento, e contra a vontade da Requerente e que só em 2024 se tenha deparado com tal situação, quando resultou da prova produzida que o Requerido fazia a gestão dos apartamentos do edifício, tanto através da empresa *Lisbon Experience – Administração de Imóveis, Lda.*”, como directamente para a requerente. Não tendo resultado claro se existia relação de arrendamento ou outra, afigurando-se incontornável e incontroverso que é sobre a Requerente da presente providência cautelar que





**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

incidia o ónus probatório dos factos alegados, não tendo feito a respectiva prova.

Assim sendo, por tudo o supra exposto, constatamos que não se encontra preenchido este requisito, pelo que mostra-se prejudicado proceder a mais considerandos sobre a verificação dos restantes requisitos estabelecidos no art.º 362.º do Código de Processo Civil e supra enumerados, visto que os pressupostos são cumulativos.

E conforme resulta da sentença, sem que da reapreciação da matéria de facto tenham resultado provados factos que permitam concluir de forma diversa da constante da sentença, está demonstrado que a Requerente é proprietária do imóvel. *«Contudo, a prova produzida revela que, desde pelo menos 2021, o 4.º andar é ocupado pelo Requerido de forma pública, contínua e consentida pela sociedade que explorava o prédio, não tendo sido demonstrado que tal ocupação fosse desconhecida da própria Requerente.*

*Assim, a Requerente pode deter posse indireta, mas não exerce a posse imediata. (...)*  
*Da factualidade apurada resulta que:*

- o Requerido vive no imóvel há vários anos;
- a sua presença era conhecida e consentida pela entidade que explorava o prédio;
- não há qualquer comportamento recente que configure usurpação, invasão ou entrada clandestina;
- não há atos atuais que tenham alterado a situação possessória.

*Nestes autos não está demonstrado qualquer ato lesivo recente, nem o esbulho.*

\*\*\*

*Nestes autos, nenhum comportamento ilícito ou recente foi demonstrado.*

*A recusa de saída não constituí, por si só, ato possessório ilícito recente capaz de fundar a providência.*

\*\*\*

*Nestes autos, não resultaram provados:*

- riscos de incêndio;
- riscos de insalubridade;
- danos iminentes ao imóvel;



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

– *prejuízos económicos concretos decorrentes de um qualquer arrendamento frustrado.*

*A mera ocupação continuada, sem qualquer novidade lesiva, não gera periculum in mora.*

\*\*\*

*Creemos que quando está em causa uma ocupação antiga, consentida e estável, a providência cautelar não pode ser usada como meio de despejo.*

*O meio próprio seria ação de despejo, reivindicação ou apreciação do direito de retenção, e não providência possessória. »*

Pelo exposto, atendendo a que na presente providência cautelar peticiona a requerente que o Requerido seja condenado a desocupar o imóvel, com recurso à força policial, dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, e a condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em nove mil euros, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel, não tendo logrado sequer provar que o requerido ocupa o imóvel sem que tal fosse conhecido da Requerente, não tendo logrado provar que com essa ocupação exista perigo de incêndio, ou riscos iminentes para o edifício, nem tão pouco que resultem da ocupação prejuízos económicos gerados nomeadamente pela frustração de arrendamento, forçoso se torna concluir, sem mais considerandos por não se afigurarem necessários, que o presente procedimento sempre teria que improceder, mantendo-se, pois a decisão recorrida.

A finalizar, resta dizer, que as providências ou procedimentos cautelares em geral, não têm a finalidade de antecipar as decisões das acções principais, antecipam a finalidade da acção principal, não obstante existir actualmente a possibilidade de inversão do contencioso nas situações em que a matéria adquirida no procedimento permita formar convicção segura acerca da existência do direito acautelado e se a natureza da providência decretada for adequada a realizar a composição definitiva do litígio, o que não se verifica in casu (art.º 369.º CPC), cabendo à Requerente intentar a acção principal por forma a ver acautelado o seu direito.

\*

#### **IV- Decisão**

Por tudo o exposto, acordam os Juízes que compõem este Colectivo da 6ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar **improcedente o recurso, mantendo-se a decisão recorrida.**



**Lisboa - Tribunal da Relação**  
**6ª Secção**

Custas do presente recurso a cargo da recorrente, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 527.º do Código de Processo Civil.

Notifique

Lisboa, 16.04.2026

Elsa Melo

António Santos

Nuno Gonçalves